

SEMINARIO HABILITANTE DE DOCTORADO · 2026

Cómo se hace investigación empírica sobre **tribunales y jueces**

*Cuando uno viene del derecho. Cinco trabajos, una pregunta de método:
¿qué herramienta pide cada problema?*

Diego Pardow — Universidad de Chile

ENCUADRE · LA TESIS DE ESTA CHARLA

El método no fue el punto de llegada

Antes de empezar, conviene situar desde dónde hablo, porque cambia la lección que quiero dejarles.

Me formé en Berkeley con Kevin Quinn. La estimación de puntos ideales y los métodos bayesianos —lo que hoy parece la frontera sofisticada— eran mi punto de partida, no una meta a la que llegué subiendo escalones. La tradición de medir el comportamiento de tribunales y jueces tiene setenta años; yo entré por su versión más técnica.

La historia que les voy a contar es casi la inversa de una evolución. No es la de alguien que aprende métodos cada vez más difíciles, sino la de alguien que ya tenía la herramienta más compleja y tuvo que aprender cuándo *no* usarla.

La madurez metodológica no es usar la técnica más sofisticada, sino elegir la que el problema y los datos piden — y rara vez se hace en soledad: lo empírico sobre un tribunal es un emparejamiento entre quien domina el método y quien entiende cualitativamente esa corte.

LA TESIS DE ESTA CHARLA

EL PROBLEMA COMÚN · POR QUÉ CONTAR

Lo que la lectura de fallos no puede ver

Maine, en *Ancient Law*, describe el derecho primitivo como *themistes*: juicios sueltos, dictados caso a caso por inspiración divina, que —en sus palabras— no están unidos por ningún hilo de principio.

El derecho, podríamos decir, recién empieza cuando esos juicios aislados dejan de ser revelación y se vuelven repetibles, contables, comparables entre sí. Lo empírico no le hace violencia al derecho: lo lleva hasta esa consecuencia. **Si las decisiones son comparables, entonces se pueden contar.**

Y algunas preguntas no son sobre un fallo, sino sobre el patrón de muchos. ¿Hay coaliciones estables entre ministros? ¿Cambió el tribunal cuando cambió su composición? ¿Vota distinto un mismo juez según la materia? Ninguna se contesta leyendo una sentencia con más atención: se contesta mirando cientos a la vez.

El desplazamiento es siempre el mismo: de «qué dice esta sentencia» a «hay estructura sistemática en cómo se decide». Contar no reemplaza a leer — responde las preguntas que viven en el agregado, no en el caso.

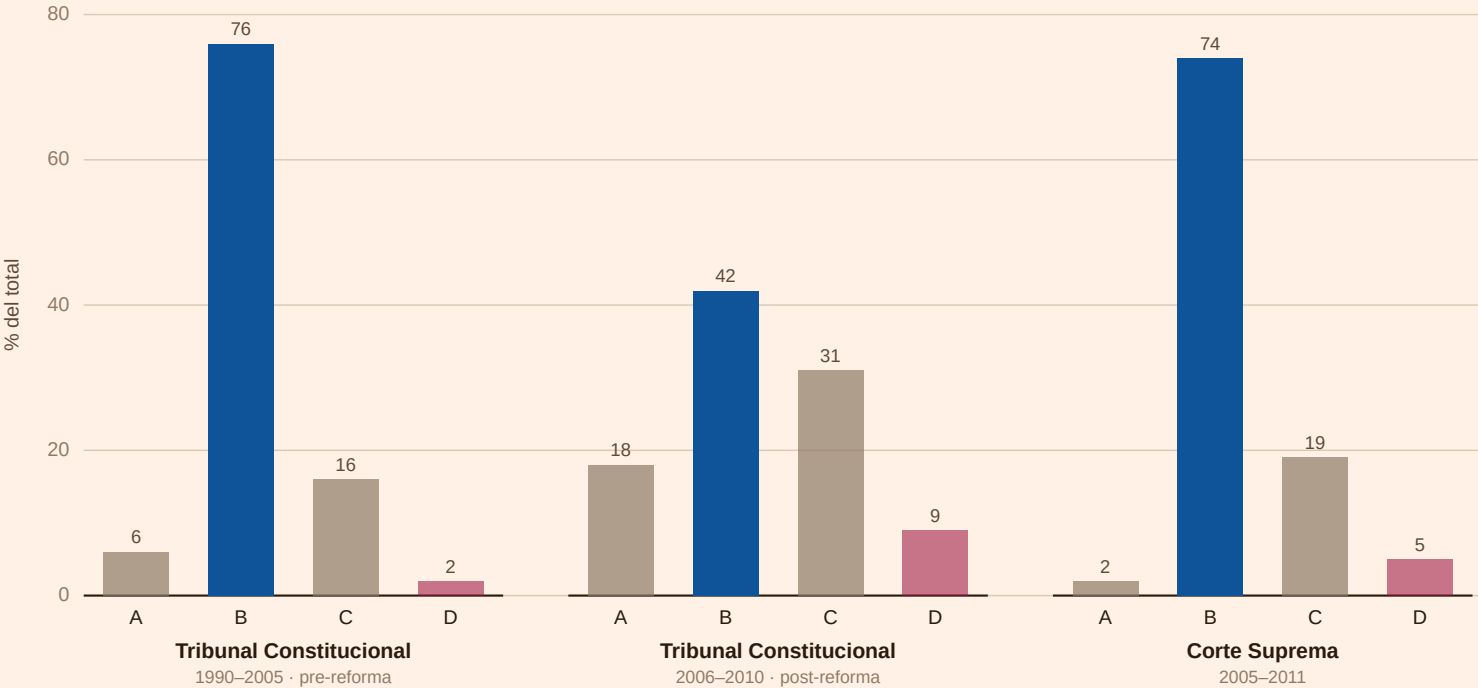
LO ÚNICO QUE TIENEN EN COMÚN LOS CINCO TRABAJOS QUE SIGUEN

CASO A · EL MÁS SIMPLE — COMPARAR DISTRIBUCIONES

Cuando cambia quién se sienta, cambia cómo se vota

La reforma de 2005 reemplazó jueces de carrera por jueces académicos en el TC. Codifiqué 199 votos en 32 fallos sobre decretos presidenciales (1990–2010) según dos preguntas — ¿constitucional?, ¿mayoría o minoría?— que dan cuatro tipos de voto, de más a menos deferente con el gobierno.

La decisión de método fue deliberada. Con solo 10 fallos divididos no había señal para Pritchett ni para un modelo bayesiano. Tres histogramas comparados dicen lo que hace falta.



El TC pre-reforma se parece a la Corte Suprema; el TC post-reforma se aplana. No fue la política de los jueces: fue el enroque.

Adaptado de Pardow y Verdugo (2015), Revista de Derecho (Valdivia). Tipos: A y D disidentes; B y C mayoría. B = mayoría pro-gobierno.

CASO B · INTERMEDIO — COALICIONES CON SEÑAL ESCASA

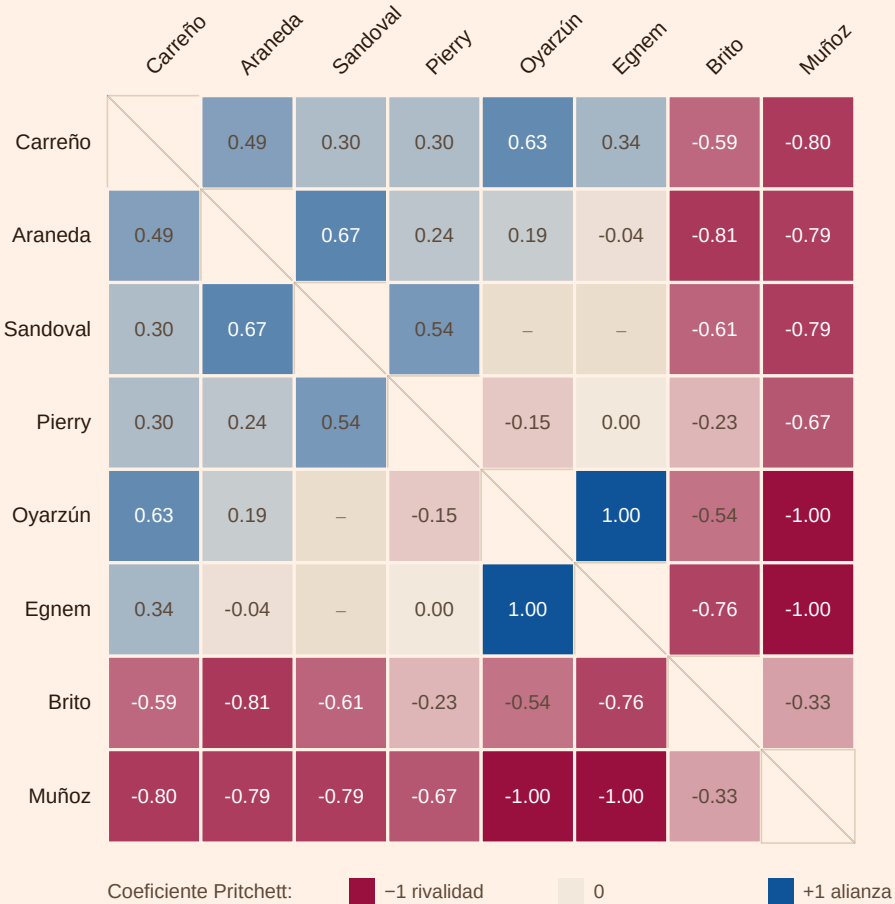
Quién vota con quién, cuando los datos conspiran

La Tercera Sala falla unánime el 90% de las veces, cada ministro carga 500 causas al año, y la sala tuvo más de 50 composiciones distintas en cinco años. ¿Cómo detectar coaliciones con tan poca señal y un panel que nunca es el mismo?

Para cada par de ministros, un coeficiente de Pritchett: **+1** si siempre votan juntos, **-1** si siempre opuestos. Mismo método que el Caso A —contar— pero ahora coincidencias entre pares.

Salta el bloque Araneda-Carreño-Pierry-Sandoval (azul); Brito y Muñoz, rivales de todos (rojo). De esta matriz sale un eje: *Pierry cierra la mayoría, el «juez mediano».*

Adaptado de Pardow y Carbonell (2018), Revista de Ciencia Política.



CASO B · EL MISMO TRIBUNAL — CORRIGIENDO EL MÉTODO

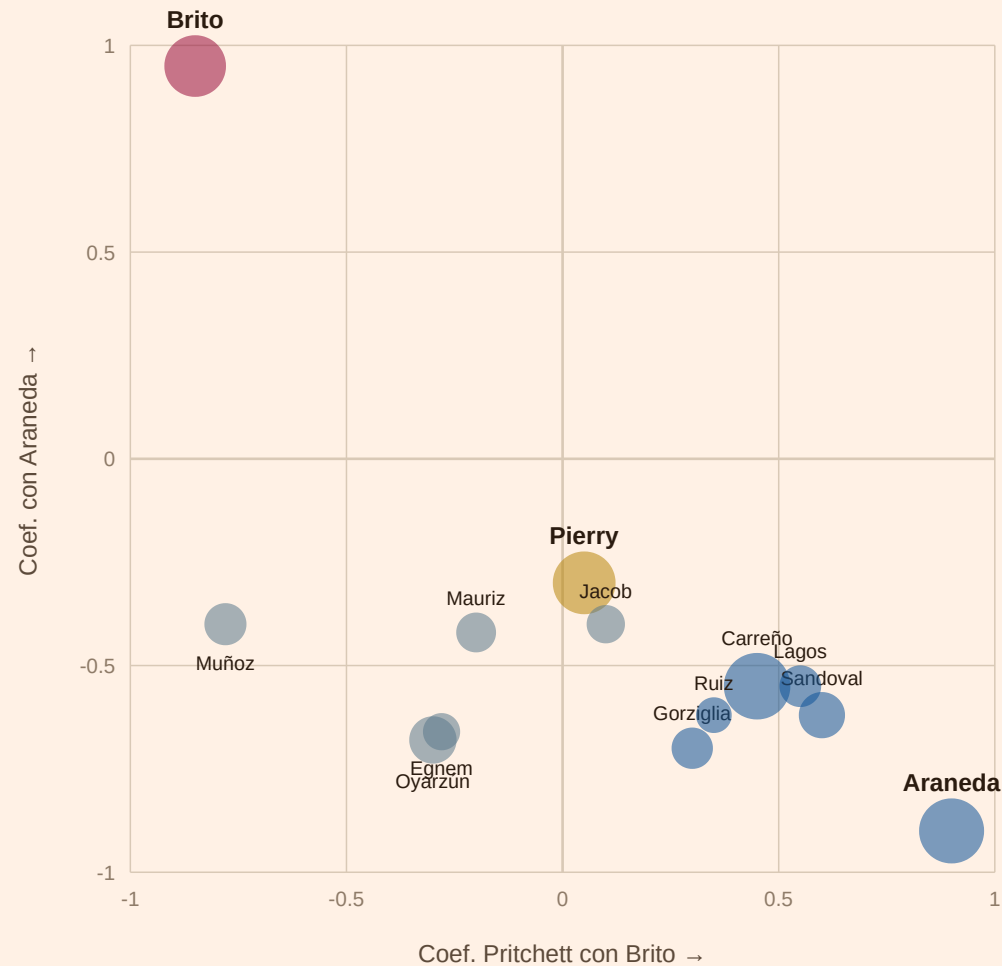
Cuando el método tiene un supuesto oculto

El eje único del trabajo anterior escondía un supuesto: que ser rival de Araneda te hacía aliado de Brito. Falso cuando la sala cambia y un juez nunca coincide con ambos a la vez.

La corrección: dos dimensiones en vez de una. Un coeficiente con cada ancla —Araneda y Brito— en ejes separados. Así aparece lo que el eje único borraba: una disidencia *heterogénea* (abajo-izquierda, rivales de ambos).

La lección del peldaño: el primer modelo no estaba mal — tenía un supuesto que sus propios datos terminaron desmintiendo. Corregirlo fue el segundo trabajo.

Adaptado de Pardow y Carbonell (2022), Revista de Derecho (Valdivia).



CASO C · EL TECHO DE LO DESCRIPTIVO — EL GRUPO DE CONTROL

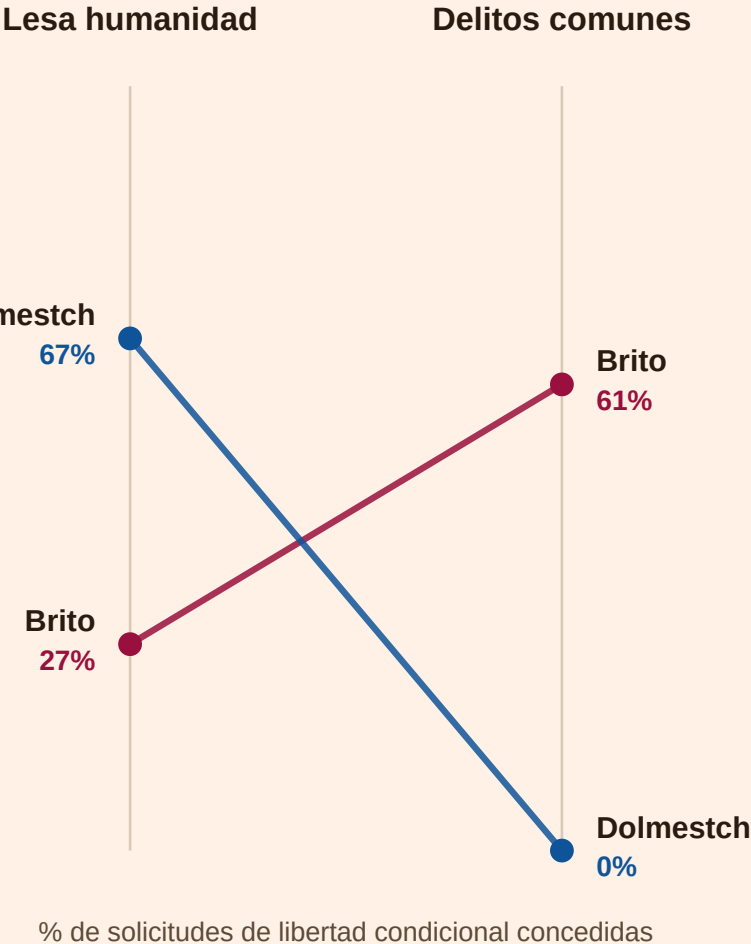
La misma mano, dos materias opuestas

Cerca de 70 solicitudes de libertad condicional de condenados por lesa humanidad polarizan a la Corte: dos coaliciones estables, una que rechaza y otra que concede. ¿Es política o es derecho? Para acercarme a una respuesta, un truco de diseño: mirar a los mismos jueces en un grupo de control.

Si fuera doctrina sobre la libertad condicional, el orden no cambiaría al cambiar solo la materia. Pero **se invierte**: Brito, durísimo con los condenados de lesa humanidad, es de los que más concede a reos comunes; Dolmestch, al revés.

La inversión señala que lo que mueve el voto es la materia — la justicia transicional—, no una teoría general del beneficio. Pero aquí está el techo: los datos no separan preferencia política de interpretación del derecho internacional. Cruzar ese muro pide otra herramienta.

Cifras de Pardow, Meza-Lopehandía y Cruz (2021), Política Criminal. Codificación direccional, como el Caso A.



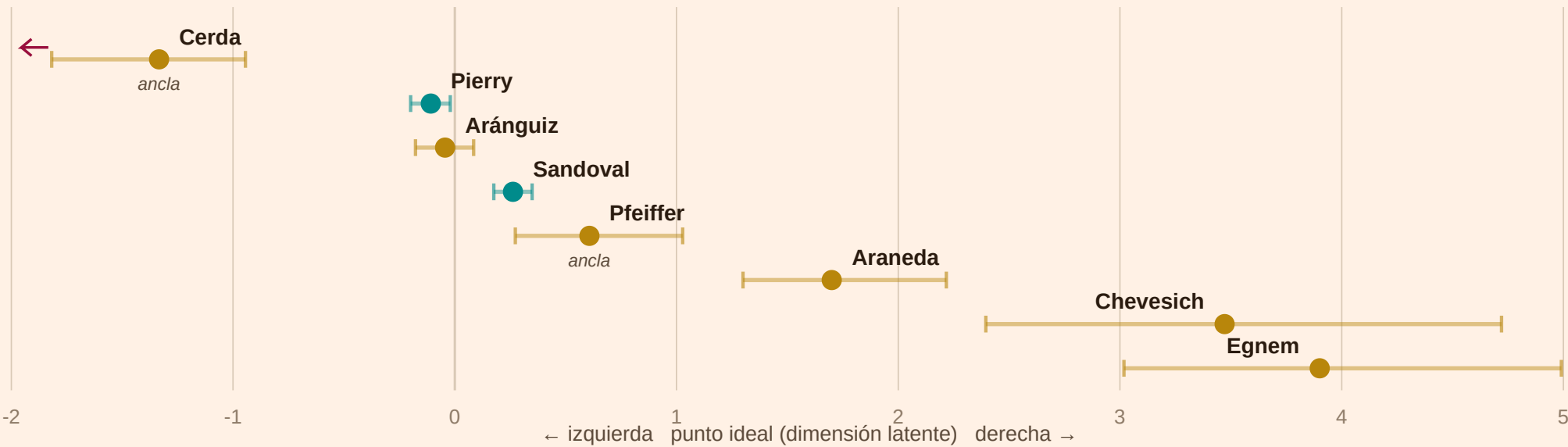
CASO D · EL CIERRE — CUANDO EL PROBLEMA PIDE LA HERRAMIENTA

Recuperar lo que ningún voto muestra por separado

¿Predice la ideología el voto de los jueces de carrera —los que la cultura legalista supone neutrales? La ideología es una dimensión *latente*: no se lee en ningún voto suelto, hay que inferirla del patrón completo. Eso pide un modelo IRT bayesiano —Martin-Quinn, el instrumento que estos casos por fin justifican.

Fuera de escala — polo izquierdo:

Brito -4,92 · Muñoz S. -4,81 (ambos de carrera)



El intervalo de credibilidad es angosto en el centro y ancho en los extremos. Y el hallazgo desarma el mito: los de carrera (dorado) ocupan los polos; los externos (verde) se agolpan al centro. Lo latente se vuelve visible, con su incertidumbre cuantificada.

CIERRE · PARA TU CUARTA ENTREGA

¿Tu tesis necesita lo empírico-cuantitativo?

¿**Tu pregunta lo pide?** No toda buena pregunta jurídica es empírica. Lo cuantitativo sirve cuando quieres saber qué hacen los tribunales en la práctica, detectar patrones que la lectura de fallos no revela, o medir algo latente. Si tu pregunta es dogmática o normativa, contar no te va a ayudar — y forzarlo es el error opuesto al de esta charla.

¿**Los datos existen y son alcanzables?** Todos estos trabajos se construyeron a mano: codificar sentencias, una por una, con ayudantes. El dato chileno no viene limpio. Antes de comprometerte, pregúntate cuántas sentencias hay, si están disponibles, y cuánto tiempo real cuesta codificarlas.

¿**Con quién?** Lo empírico sobre un tribunal rara vez se hace en soledad. Es un emparejamiento entre quien domina el método y quien entiende cualitativamente esa corte —su doctrina, sus jueces, lo que está en juego.

La madurez metodológica no es usar la técnica más sofisticada, sino elegir la que el problema y los datos piden. Encuentra tu metodólogo, o sé el jurista que un metodólogo necesita.